

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 무단점유 국유재산에 대한 변상금 부과업무 불철저
2. 소관부점 : 경기지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 세칙」 제10조에 따르면 공사는 수탁부동산에 대해 별지 제4호서식의 ‘관리대장’을 작성하여 재산현황 등의 자료를 전산으로 관리하여야 하는데 실태조사 결과 재산의 변동된 사항이 있는 경우 관리대장을 재작성 하도록 하고 있고

‘국유전산(BPM)실무매뉴얼’(2018. 1월)상 업무 흐름도에 따르면 재산 관리 담당자는 국유재산의 실제 현황에 부합하게 물건상태를 등록한 후 변상금 부과 등의 재산관리업무를 수행하도록 하고 있다.

한편, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제7조에 따르면 국유재산의 실태조사를 할 때에는 재산의 관리 및 점유현황 등 이용 실태를 확인하고 사실 확인이 어려운 경우에는 경계측량, 탐문 조사 등의 방법으로 사실을 확인하도록 하고 있고

요강 제37조에 따르면 재산의 실태조사 결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 변상금을 부과하여야 한다고 되어 있다.

따라서, 공사가 수탁·관리 중인 국유재산에 대해서는 실태조사를 실시하여 점유현황 등에 대한 사실을 확인한 뒤 이에 따른 재산현황에 부합하게 물건단위 및 관리대장을 등록·작성하여야 하고 무단점유자에 대해서는 변상금 사전통지서를 발송하는 등 변상금 부과 업무를 수행하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 경기지역본부 소관 국유재산 중 실태조사를 통해 무단점유가 확인되었는데도 실제 재산 현황에 부합하게 물건단위를 변경하지 않고 변상금 부과 조치를 이행하지 않은 458건³²⁾에 대해 업무처리 적정성을 점검한 결과

2009. 9. 21. △△시로부터 수탁한 ‘□□□ □□□ □□□ □□□리 XXX’(답, XXX㎡) 소재 국유재산의 경우 2017. 10. 12., 2020. 2. 12. 실시한 실태조사를 통해 인접지 소유자 ●●●가 농지, 주택 부지 등으로 무단점유 중인 사실을 확인하였는데도 해당 국유재산의 물건단위를 ‘사용

32) 실태조사를 통해 무단점유가 확인되었는데도 변상금 사전통지서 발송 등의 조치를 하지 않은 것으로 추정된 267건과 사용제한·미활용·대부대상 등으로 물건단위를 관리하고 변상금 사전통지서 발송 등의 조치를 하지 않은 191건을 대상으로 함

제한'으로 등록한 채 변상금 사전통지서를 발송하는 등의 변상금 부과를 하지 않은 것으로 확인되었고

2013. 4. 15. ●●시로부터 수탁한 '○○○○ ○○○○ ○○○○ XXX-XXX' (대, XX㎡) 소재 국유재산의 경우 2019. 10. 21. 실시한 실태조사를 통해 점유자 '△△△'이 주택부지로 무단점유한 사실을 확인³³⁾하였는데도 변상금 부과 조치를 이행하지 않았다.

또한, 2006. 7. 3. ◆◆시로부터 수탁한 '△△△ △△△ △△△ △△△ XX-X'(대, XX㎡) 소재 국유재산의 경우 2021. 6. 22. 실시한 실태조사를 포함하여 총 10회에 걸친 실태조사를 통해 무단점유 사실을 확인하였기에 점유자를 확인하고 변상금 사전통지서를 발송하는 등 변상금 부과를 위한 조치를 이행하여야 하는데도 감사일 현재까지 점유자를 확인하는 등의 조치가 없었던 것으로 확인³⁴⁾되는 등

[표 5] 및 [별지 4] “무단점유 국유재산 관리 불철저 명세”와 같이 무단점유 중인 현황 및 점유자를 특정하였는데도 변상금 사전통지서를 발송하는 등 변상금 부과 업무를 철저히 하지 않은 245건(물건단위 불일치 77건 포함) 및 점유자 확인 등 추가 확인을 하지 않은 필지가 확인되었다.

33) 해당 재산의 물건단위는 '무단점유'로 등록된 것으로 확인됨

34) 2017. 6. 16. 실시한 실태조사를 통해 인접지 소유자 '○○○'이 무단점유 중인 것으로 추정하였는데 변상금 사전통지서를 발송하는 등의 조치는 없었던 것으로 확인됨

[표 5] 무단점유 국유재산 변상금 부과업무 불철저 등 내역 요약

구 분	대 상	사전통지 발송대상	점유현황 추가확인대상	변상금 부과 예상금액
합 계	458건	245건	213건	1,366,534천 원
물건단위 일치	“기재 생략”			
물건단위 불일치				

[소관부점 의견] 경기지역본부에서는 감사결과를 수용하면서도 신규 수탁 재산의 증가 등으로 일부 관리가 부족한 사례가 발생하였고 이 후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 수행하겠다는 의견을 밝혔다.

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 실태조사 등을 통해 무단점유자가 확인된 245건에 대해 변상금 사전통지서를 발송하는 등 변상금 부과업무를 실시하고, 향후 무단점유 국유재산에 대한 변상금 부과업무를 철저히 하도록 직원 직무교육을 실시하시고 (시정)

실태조사를 통해 무단점유가 확인되었으나 점유자, 점유면적 등의 추가 확인이 필요한 213건의 점유현황을 확인하여 물건상태 등록, 변상금 부과 등을 조치하여 국유재산 현황에 부합하게 관리하시기 바랍니다. (통보)